



Roj: **SAN 3306/2025 - ECLI:ES:AN:2025:3306**

Id Cendoj: **28079230022025100459**

Órgano: **Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **11/07/2025**

Nº de Recurso: **1094/2020**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **MARIA ASUNCION SALVO TAMBO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **TEAC, 29-06-2020,**
SAN 3306/2025

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN SEGUNDA

Núm. de Recurso: 0001094/2020

Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General: 08224/2020

Demandante: Ambrosio

Procurador: NUÑO SEGUNDO BLANCO RODRIGUEZ

Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL

Abogado Del Estado

Ponente Ilma. Sra.: D^a. MARÍA ASUNCIÓN SALVO TAMBO

SENTENCIA N°:

Ilma. Sra. Presidente:

D^a. MARÍA ASUNCIÓN SALVO TAMBO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO GERARDO MARTINEZ TRISTAN

D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

D. MARCIAL VIÑOLY PALOP

D. ENRIQUE GABALDON CODESIDO

Madrid, a once de julio de dos mil veinticinco.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo tramitado con el número **PO 1094/2020**, interpuesto por **D. Ambrosio**, representado por el Procurador D. Nuño Segundo Blanco Rodríguez, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 29 de junio de 2020, relativa al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, ejercicio 2015.

Ha comparecido como parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Por la representación procesal expresada se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito presentado en el Registro General de esta Audiencia Nacional el 16 de septiembre de 2020, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 29 de junio de 2020, desestimatoria de la reclamación, en única instancia, contra acuerdo de liquidación provisional de 26 de marzo de 2019, dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria de la AEAT, por el que se desestimó la devolución solicitada por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes sin establecimiento permanente correspondiente al ejercicio 2015.

2. Admitido a trámite, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción. Verificado, se dio traslado al recurrente para que dedujera la demanda.

3. Cumplimentando el traslado conferido, el Procurador de la parte actora presentó escrito de demanda el 24/11/2020 en el que, después de exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes, solicitó a la Sala:

*"Que tenga por presentado este escrito de **DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA**, así como los documentos que lo acompañan y, tras los trámites legales oportunos, dicte sentencia por la que estimando la presente demanda contencioso-administrativa, se acuerde anular la resolución dictada por el Tribunal Económico-administrativo Central recurrida, por no ser conforme a Derecho y, en su virtud, se reconozca el derecho a la devolución de las retenciones practicadas por la entidad ICEX en el importe de 2.382,76 € correspondientes al 8% de tributación aplicado por la ONGT, tal y como se solicitó en el modelo 210 del IRNR presentado, declarando que mi representado no está sometido a tributación en el IRNR, con expresa condena en costas a la parte demandada. "*

4. El Abogado del Estado por escrito que tuvo entrada en la Audiencia Nacional en fecha 22/1/2021, tras alegar cuantos hechos y fundamentos jurídicos tuvo por conveniente, contestó la demanda, y terminó por suplicar a la Sala:

"Que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por contestada la demanda y por devuelto el expediente administrativo y, previos los trámites legales, dicte sentencia por la que desestime el recurso interpuesto, confirme la Resolución recurrida y condene en las costas a la recurrente".

5. Mediante diligencia de ordenación de 27/1/2021, se fijó la cuantía en 2.382,76 euros.

6. Después de acordar mediante Auto de fecha 27/1/2021 el recibimiento a prueba y admitir y practicar la propuesta y admitida se concedió a las partes el término sucesivo de diez días para que presentaran sus conclusiones. Trámite evacuado por escritos incorporados a los autos, tras lo cual se declaró concluso el procedimiento, y se señaló para su votación y fallo el día 9 de julio de 2025, fecha en la que ha tenido lugar.

En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las formas legales exigidas por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha sido Ponente la Ilma. **Sra. D^a María Asunción Salvo Tambo**, Presidente de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Sobre el objeto del recurso.

El objeto del recurso es la impugnación de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 29 de junio de 2020, desestimatoria de la reclamación, en única instancia, contra acuerdo de liquidación provisional de 26 de marzo de 2019, dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria de la AEAT y por el que se desestimó la devolución solicitada por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes sin establecimiento permanente correspondiente al ejercicio 2015.

En el acuerdo de liquidación provisional se acordó la devolución de una parte de las cantidades que habían sido retenidas al hoy recurrente sobre una beca que le había sido concedida por la entidad pública ICEX ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES, por considerar que esos ingresos del recurrente estaban **sujetos al Impuesto sobre la Renta de No Residentes al tipo del 8% previsto en el artículo 25.1 c) del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.**

En consecuencia, se denegó la devolución de **5.795,04 €** solicitada en el modelo 210 y se consideró procedente la de **3.152,10 €**.

2. Sobre las razones de la resolución impugnada .

Los presupuestos determinantes de la tributación, que no han sido discutidos, han sido los siguientes:

- La beca fue pagada por una entidad pública, ICEX.
- En el ejercicio 2015, el recurrente no fue residente en España sino en Rusia.
- El recurrente durante ese período estuvo prestando sus servicios en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia.

Y sobre esos presupuestos la Administración ha aplicado las normas reguladoras del IRNR, en concreto el artículo 13.1 d) 2º del TRLIRNR y el artículo 20 del Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación Rusa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y protocolo (CDI España-Rusia), hecho en Madrid, el 16 de diciembre de 1998.

En este caso, considera el TEAC que la aplicación del artículo 20 del CDI España-Rusia determina que dichos rendimientos no puedan gravarse en Rusia y, por tanto, no están sujetos a gravamen por un impuesto de naturaleza personal en dicho país. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1 c) 2º el TRLIRNR, dicho rendimientos se consideran obtenidos en territorio española y, por ende, están sujetos al IRNR en España.

Y, aunque la beca sea satisfecha por una entidad pública no lo ha sido en virtud de acuerdos y convenios internacionales de cooperación cultural, educativa y científica o en virtud del Plan Anual de Cooperación Internacional aprobado en Consejo de Ministros, por lo que no es aplicable la exención prevista en la letra b) del artículo 14.1 del TRLIRNR. Tampoco consta que se cumplan los requisitos para entender la beca exenta al amparo de lo dispuesto en la letra j) del artículo 7 de la LIRPF. (FJ CUARTO de la Resolución).

3. Cuestiones suscitadas.

Frente a esas consideraciones, en la demanda se suscitan dos cuestiones principales; a saber:

Una, que la beca del ICEX no es una *"retribución pública"*, expresión contenida en la norma tributaria (artículo 13.1. c) 2º del TRLIRNR).

Y una segunda cuestión, que la retribución está exenta, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 j) LIRPF y 14.1 LIRNR, pues las becas ICEX se enmarcarían en el Plan estratégico de internacionalización de la economía española 2014/2015, que cumplen los requisitos del artículo 14.1 b) LIRNR.

Pues bien, sobre unos presupuestos sustancialmente idénticos a los referidos se nos han planteado idénticas cuestiones que hemos resuelto en nuestra SAN de 28 de abril de 2025 (rec. 299/2021) a cuya fundamentación por razones de coherencia, seguridad jurídica y en aplicación del principio de igualdad en la aplicación de la ley, hemos de atenernos a continuación para, anticipémoslo, desestimar también el presente recurso.

4. Sobre la sujeción al IRNR.

La liquidación confirmada por el TEAC considera que la residencia fiscal del recurrente en Rusia en el ejercicio ahora considerado, merece la consideración de **rendimiento de trabajo sujeto al IRNR, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.1.c) 2º del TRLIRNR** que expresamente dispone que *"la calificación de los distintos conceptos de renta"* debe hacerse específicamente con arreglo al artículo 13 y, en su defecto, a los criterios del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y, de otra parte, el artículo 17.2 h) de la LIRPF afirma que *"en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos de trabajo ... las becas"*.

El precepto mencionado determina, en lo que aquí interesa, la consideración de rentas obtenidas en territorio español, entre otras, los rendimientos de trabajo, cuando se trate de retribuciones públicas satisfechas por la Administración española.

Por su parte, el artículo 20 del CDI España-Rusia determina que dichos rendimientos no pueden gravarse en Rusia y, por tanto, no están sujetos a gravamen por un impuesto de naturaleza personal en Rusia.

En consecuencia, tal y como razonábamos en la sentencia precedente:

"Aunque es indudable que el trabajo se prestó íntegramente en el extranjero, no concurre la segunda de las excepciones (que la beca esté sujeta a un impuesto de naturaleza personal en el país de acogida) para no considerar la beca como rendimientos del trabajo personal, y, por tanto, sujeta al impuesto."

Por otra parte, el artículo 13.3 TRLIRNR establece que para la calificación de los distintos conceptos de renta en función de su procedencia se atenderá a lo dispuesto en este artículo y, en su defecto, a los criterios establecidos en el texto refundido de LIRPF, y el artículo 17.2 h) de la Ley 35/2006, de 28/11 LIRPF señala que, en todo caso, tendrán la consideración de rendimientos de trabajo las becas.

En consecuencia, si hubiera alguna duda de la calificación de la renta discutida, que no la hay, de acuerdo con la interpretación anterior, entraría en juego (en su defecto) la categórica afirmación de la LIRPF de que las becas tendrán la consideración de rendimiento del trabajo.

En este apartado, la demanda aduce una serie de cuestiones que, a nuestro juicio, no son relevantes.

Afirma que entre el becario y la Administración concedente no existía ninguna relación laboral o de dependencia, sin que se dieran en el becario las notas de sujeción especial de las normas funcionariales, por lo que la beca no podía considerarse como retribución pública.

El concepto de retribución pública de la LIRNR no atiende a relaciones laborales o estatutarias, ni a las normas jurídicas que disciplinan estas relaciones y las correspondientes retribuciones que de ellas se deriven, sino a los propios criterios del tributo, establecidos en la Ley, -artículo 13.3, del citado cuerpo legal-, expresados suficientemente por la liquidación, coincidentes con los que hemos resaltado anteriormente, entre los que ha de destacarse que por esa beca no tributó en Emiratos Árabes, por así disponerlo el artículo 19 CDI, siendo irrelevante que se le requiriera la aportación de las normas tributarias internas de aquel país, porque lo verdaderamente importante es el CDI. En cualquier caso, de haber tributado allí, la demanda lo habría aportado.

Desestimado queda también ahora el primero de los motivos de recurso.

5. Sobre la no exención de la beca del ICEX.

Descarta la pretendida no sujeción al Impuesto nos referíamos a la no exención en los siguientes términos:

La demanda argumenta que a la beca le es aplicable la exención prevista en el art. 14.1, b) del TRLIRNR., según el cual, por lo que interesa, estarán exenta las siguientes rentas: "las becas y otras cantidades percibidas por personas físicas, satisfechas por las Administraciones Públicas en virtud de acuerdos y convenios internacionales de cooperación cultural, educativa y científica o en virtud del plan anual de cooperación internacional aprobado en Consejo de ministros".

Es indudable que concurren las dos primeras condiciones: beca percibida por persona física, satisfecha por una Administración Pública.

En cuanto al tercero, se afirma que las becas del ICEX se enmarcan en el "Plan de Internacionalización de la Economía Española", aportado como documento 4 con la demanda, pero no ha acreditado que reúna las condiciones para ser considerado como "plan anual de cooperación internacional aprobado en Consejo de Ministros".

Como acertadamente ha planteado el Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, son planes y políticas distintas.

Dice el Abogado del Estado "Al margen de muchas otras diferencias, el segundo (refiriéndose al plan anual de cooperación internacional) implica interacción positiva y colaborativa de España con otros estados (generalmente, estados que por sus circunstancias difíciles o deprimidas precisan de la cooperación de otros en mejor situación), en tanto en cuanto la internacionalización de la economía española es una política de fomento tendente a promover la economía española mediante la mejora de su capacidad exportadora de bienes y servicios".

En defecto de prueba en contrario, esta afirmación nos lleva a concluir que la beca no se enmarcó en un plan anual de cooperación internacional aprobado por el Consejo de Ministros.

Y, en consecuencia, desestimábamos, como ahora también, el correlativo motivo de recurso.

6. Sobre la no vulneración de los principios alegados.

En la misma sentencia (FJ CUARTO) rechazábamos también el alegado trato discriminatorio así como la vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima, en los siguientes términos:

"CUARTO. Sobre la discriminación y sobre la vulneración de los principios de buena fe y de confianza legítima.

La demanda achaca discriminación a la resolución recurrida, porque en otros casos de becarios del ICEX el Tribunal Supremo sentenció que no tenían que tributar ni por el IRNR, ni por el IRPF; de tal manera que si se le hace tributar a él por el IRNR la resolución administrativa no respetaría las decisiones del Tribunal Supremo y se produciría una discriminación.

Además, la buena fe y la confianza legítima se habrían desprendido de ciertos comportamientos de la AEAT, como las indicaciones en la web sobre el régimen de las becas, y la resolución de varias consultas vinculantes.

La demanda alude expresamente a la STS n. 4306/2017, de 28/11/2017 (rec.812/2017), aunque menciona también otras con el mismo contenido, al referirse a la publicitación hecha por la AEAT sobre estas becas (STS 4305/2017, 4307/2017 y 334/2018), de tal modo que sostiene que sería de peor condición que los beneficiarios de estos recursos.

Pero no cabe duda de que las sentencias que menciona no resuelven la misma cuestión litigiosa, por lo que ni constituían un precedente que la Administración estuviera obligada a seguir, ni, por no seguirlas, se produciría la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley.

En efecto, estas sentencias ni contienen doctrina ni se refieren en absoluto al régimen de tributación de las becas del ICEX, ni se pronuncian sobre la cuestión objeto del presente recurso. Se limitan a resolver las cuestiones de interés casacional objetivo que motivaron la admisión de los recursos de casación, como no podía ser de otra manera.

En el fundamento jurídico séptimo se da respuesta a las cuestiones casacionales planteadas y admitidas, en los siguientes términos:

"SÉPTIMO. Criterios interpretativos sobre los artículos 8.1.a) y 9.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .

Conforme a lo hasta aquí expuesto, y según ordena el artículo 93.1 LJCA , procede fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales y reglamentarios concernidos en este litigio: 1º) La permanencia fuera del territorio nacional durante más de 183 días a lo largo del año natural como consecuencia del disfrute de una beca de estudios, no puede considerarse como una ausencia esporádica a los efectos del artículo 9.1.a) de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , esto es, a fin de determinar la permanencia en España por tiempo superior a 183 días durante el año natural y, con ello, su residencia habitual en España.

2º) El concepto de ausencias esporádicas debe atender exclusivamente al dato objetivo de la duración o intensidad de la permanencia fuera del territorio español, sin que para su concurrencia pueda ser vinculado a la presencia de un elemento volitivo o intencional que otorgue prioridad a la voluntad del contribuyente de establecerse de manera ocasional fuera del territorio español, con clara intención de retorno al lugar de partida.

No es necesario, conforme a lo razonado en el fundamento jurídico anterior, dar explícita respuesta a la tercera de las cuestiones señaladas en el auto de admisión."

No se referían, pues, ni se pronunciaron sobre la no sujeción o sobre la exención de la beca, que es lo pretendido en este proceso, sino que lo debatido fue si los recurrentes eran o no residentes en España, a los efectos de tributar por el IRPF, que no es lo planteado ahora, porque aquí se ha admitido que fue residente en Emiratos Árabes y, por ello, (y por las demás razones, que ya hemos visto) debía tributar por el IRNR al 8%.

De ahí que la indicación en la página web de la AEAT solo pueda entenderse en los términos restrictivos que acabamos de decir; en los supuestos afectados por las sentencias del Tribunal Supremo, los criterios interpretativos son, como no podía ser de otra manera, los que resulten de dichas sentencias; pero de ellos no se puede extraer la conclusión de que la beca del recurrente constituiría un supuesto de no sujeción al IRNR o de exención al tributo.

Los restantes supuestos de becarios afectados por sentencias de 2017 y 2018, a los que se les habría dado el trato que él reclama no han sido identificados por la demanda, por lo que no son aptos como término de comparación.

Y, en fin, la vinculación a las consultas tributarias exige una identidad de supuestos que en este caso no se da, porque la invocada (NUM000) se refería a una beca para Kuwait, país con el que no existía Convenio para evitar la doble imposición, a diferencia del caso de Emiratos Árabes, que es el que nos ocupa, y cuyo contenido (artículo 19) es determinante del régimen de tributación de la beca, como hemos manifestado; y en la NUM001 , el consultante invoca el Plan Anual de Cooperación Internacional de 2011, que no es apto como antecedente fáctico comparable.

Esas mismas razones han de llevarnos también aquí a rechazar el último de los motivos alegados en la demanda.

7. Sobre las costas.

Las costas se impondrán, con arreglo al artículo 139.1 de la LJCA a la parte actora.



FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo nº 1094/20, promovido por el procurador D. Nuño Segundo Blanco Rodríguez, en nombre y representación de **D. Ambrosio**, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, descrita en el primer fundamento de esta sentencia, resolución que confirmamos por su adecuación al Ordenamiento Jurídico.

Con imposición de costas a la parte actora.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el día siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior Sentencia ha sido publicada en la fecha que consta en el sistema informático. Doy fe.